住房浮动利率贷款手册及交割资料

中文模拟参考资料｜按来源文件栏目编排

第一部分　浮动利率房贷消费者手册

如何使用本手册

与贷款机构讨论浮动利率房贷（ARM）时，你会收到本手册。申请 ARM 后，还会收到贷款估算表。可向不同机构取得多份估算表，并在阅读手册时把所考虑贷款的表格放在手边。

本手册协助了解 ARM、阅读申请文件及辨识不同 ARM 的特征。ARM 的利率在贷款期间改变或调整。利率和月供可能开始较低，但两者都可能迅速增加。应在能够承担月供增加、包括最高金额时才考虑 ARM。

ARM 适合你吗

ARM 涉及将来付款增加且无法预先准确预测的情况。不过，某些情况下可能适合。考虑时，应理解取舍。

固定利率房贷：借款时确定利率，在整个期限不变；本金及利息月供保持不变；可知道整个期限内的本金和利息总付款。希望付款可预测，或计划较长期持有住房时，可以考虑。

浮动利率房贷：利率按指数变化；最初可能低于固定利率，但整个期限承担上涨风险；初始本金及利息付款只固定有限期间；无法提前知道总利息。能承担最高月供，或计划较短期出售时，可以考虑；不能承担增加的付款，可能失去住房。

提示：不要依赖在利率及月供增加前一定能再融资。房价下降、失业或医疗支出影响财务状况时，可能不再符合资格。

了解 ARM 怎样运作

利率 = 指数 + 加点。指数是反映总体经济利率趋势的指标。各机构采用不同指数，常见包括美国优惠利率与恒定期限国债利率（CMT）。贷款估算表列出所用指数。

加点是贷款机构在指数上增加的百分比。询价时，可比较不同机构的指数与加点组合。估算表显示向你提供的指数和加点。

初始利率与付款的变化

初始利率及本金利息月供只适用有限期间。5/1 或 5/6m 中的第一个数字表示初始利率保持多久，第二个表示之后多久调整一次。

5/6m 的前五年利率不变，之后每六个月调整，直至还清。调整期间也可能是一月或一年。某些 ARM 最初利率和付款与后期差别很大，即使市场利率稳定，付款也可能明显改变。

用贷款估算表了解产品

估算表说明贷款的重要特征。产品栏区分固定、浮动及其他贷款种类。借款金额、用途、贷款期限和锁定状态另列。

示范表的贷款期限三十年、用途购房、产品 5/1 浮动利率；借款 216,000 美元，初始利率 3%，本金及利息月供 910.66 美元。利率从第六年每年调整，最高 8%；示范上限付款在第八年可以达到 1,467 美元。无提前还款罚金及气球付款。

签署前若没有锁定，利率、点数及机构补贴可能改变；其他估计交割费用也有期限。保留估算表，之后与交割披露比较。

贷款条款

“利率”栏显示初始利率、调整频率及最高利率。“本金及利息月供”栏显示初始付款。本金是借入并同意偿还的金额；利息是借款成本。ARM 初始本金及利息金额仅在初始期间固定，之后可能改变。

在讨论以后再融资之前，考虑房价下降、信用评分或财务状况因失业、疾病而改变，或者不能以更好条件再融资时，是否仍可承担合同最高利率及付款。

预计付款

本金及利息月供可能在初始期后改变；预计付款栏展示合同利率下可能变化的付款。“预计总月供”还包含房贷保险、房产税、业主保险及其他托管事项。

原估算示例的保险为 99 美元，托管为 341 美元；前五年总月供约 1,290 美元。第六年示例本金及利息区间 838—1,123 美元；第七年 838—1,350 美元；第八年至第三十年 838—1,467 美元。有关税费、保险及房产评估费用也可改变。

这些税费及保险是该表的示范填写项目，不构成本次贷款账户中的额外选项费用。

未来还可能有工作变化、教育支出或医疗需要。ARM 调整不可预知，其他生活支出可用资金也可能较多或较少。

浮动利率表（AIR）

接受 ARM 前，应阅读 AIR 表并了解利率计算。机构须展示指数和加点。

初始利率在首次调整时改变为指数加加点，再受调整幅度限制。服务机构通常在首次调整前七至八个月告诉你新付款，供安排预算或寻找新贷款。

最低 / 最高利率显示整个期限可能适用的上下限。通常最低利率不低于加点。调整频率说明何时改变，服务机构事前发通知。变化上限说明每次允许增加的最大幅度。

原手册 AIR 说明表：指数为一年期 CMT 加 2.5%；初始 3%；最低 2.5%、最高 8%；首次在第 61 个月开始，以后每十二个月；首次及后续变化上限均为 2 个百分点。

提示——初始优惠利率：有些机构提供低于完全指数化利率的初始或折扣利率。优惠结束后转为完全指数化利率。不能因初始优惠就认定适合；并非每个人预算都能承受较高付款。

例子：指数 2%，加点 2.5%，完全指数化利率 4.5%，初始优惠 3%。即使指数未变，初始期结束

时仍由 3% 增至 4.5%。

比较 ARM 报价

至少搜集三项报价，分别记录贷款机构、贷款金额、初始利率、初始本金及利息月供、指数、加点、初始利率及付款持续期间、最高利率、最高本金及利息月供，以及哪个报价最适合。

你可以决定是否继续办理 ARM。若认为固定利率更适合，可要求机构说明其固定利率报价，以及与其他贷款的比较。

阅读机构 ARM 项目披露

申请时，机构提供 ARM 项目披露，说明不同 ARM 及运作方式。各机构指数与加点可能不同，应比较。

通常贷款取得之后指数不会改变，但合同在某些情形可能允许更换指数。

核对：利率及付款怎样确定；有无利率上限；多久调整；引用什么指数、在哪里公布；初始利率是否低于完全指数化利率；调整通知包含什么、什么时候收到。

询问其他可选特征

转换选项：协议可能允许将来由 ARM 转成固定利率。新利率通常按贷款文件公式确定，可能高于或低于届时市场利率，机构还可能收转换费。应询问本人的合同有无转换及如何办理。

各项目可能有不同特殊功能，不能假定相同。

检查可能产生风险的特征

一些 ARM 以较低短期付款为代价，包含费用或以后较高付款。应阅读费用及利率付款如何变化。开始付款较低，可能意味着较高费用或以后更高付款。

支付点数以降低初始利率

机构可让你交割时支付点数，以取得较低利率。ARM 的点数通常只降低初始期间利率，不一定降低整个贷款期利率。

用 ARM 再融资时，点数可能加入新贷款本金。估算表第二页顶部列出点数，应仔细核对。机构可以提供付点数选项，但你不必接受；比较点数成本与低利率节省额。

原手册费用示例：发放收费 3,160 美元，包括贷款金额 1% 的点数 2,160 美元、申请费 500 美元、处理费 500 美元。这是不同费用示例，不是本次报价。

询问不付点数的利率、点数总额、初始期付款减幅是否超过点数，以及能否提供去掉点数后的修订估算表。

只付利息 ARM

约定若干年只支付利息，期间月供较低，但不减少贷款本金。结束后，即使利率不变，也因开始偿还本金而提高月供；只付利息期越长，之后增加可能越多。

付款选项 ARM

这类贷款在 2008 年住房危机前较常见，有些机构仍可能提供。借款人可选择传统本金利息付款、仅利息付款，或可能导致负摊还的最低付款。

负摊还发生在付款不够覆盖应付利息时，贷款余额增加而不是减少。

查询及联系

询问机构：付款最高多少；利率最高多少；初始本金利息付款固定多久。考虑自己是否比较过 ARM 及固定贷款、当前节省是否值得将来上涨风险，以及无法出售或再融资时能否承受最高付款。

政府资料：cfpb.gov；常见问题cfpb.gov/askcfpb；购房工具cfpb.gov/owning-a-home；住房咨询员cfpb.gov/find-a-housing-counselor；投诉cfpb.gov/complaint。

《浮动利率房贷消费者手册》，原件最后更新 2020 年 6 月。

第二部分　交割服务及披露文件

第一条　选择交割服务

选定机构并根据贷款估算表决定继续申请后，可以选择交割代理。代理搜集法律文件、完成贷款交割并处理购房资金。贷款机构提供服务商名单，但你不必选择名单中的公司；机构同意合作时，可以另选。卖方不能要求你向指定产权公司购买产权保险。

美国多数地区称为结算代理；西部一些州称为托管代理；东北部及南部部分州可能需要律师。比较代理时，应同时考虑收费和客户服务。可向房地产专业人员、朋友以及近期使用过该公司的购房人询问其处理问题的情况。

第二条　产权保险

购买住房后，通常通过契据取得卖方转移的产权。若有人后来声称对住房有权利并提起诉讼，产权保险可以提供保障。常见主张包括前任业主未缴税，或承包商未收到购房前施工的款项。

多数贷款机构要求贷款机构产权保险，以保护其借出的金额。业主产权保险保护你的投资；贷款机构不把它作为放款条件时，贷款估算表会把它列为可选。

产权公司在交割时提供的项目明细，可能按州法要求编制，并与贷款估算表或交割披露表不同。这不一定表示收费增加；加总所有产权费用后，应与估算表或披露表中的有关合计一致。比较产权保险时，应比较最终总额。

第三条　房屋检查与估价

房屋检查员替购房人检查住房状况，报告可能需要昂贵修理的情况。应在最终承诺购买之前完成检查。

估价师与检查员不同。估价师独立估算住房市场价值，供贷款机构使用。你有权在交割前取得估价报告，用来比较约定价格与附近类似房产近期销售价格。

第四条　修订贷款估算表

重要资料改变时，贷款机构必须提供新的估算表。机构不能先报较低的自有服务费用，再在修订估算表或交割披露表中突然大幅增加。但申请资料错误或改变、你要求变更、原报价资格不符或估算表到期时，可以调整。

常见原因：改变贷款项目或首付款；估价高于或低于预期；新增贷款或漏付款改变信用；无法证实加班费、奖金或其他收入。

收到修订时，应询问为什么产生新表，以及贷款交易与原先预计有什么不同。

第五条　交割披露表

至少交割前三日，应取得正式交割披露表（Closing Disclosure）。这是五页文件，详细列出贷款、重要条款、办理房贷及购房的费用。

许多交割费用由询价时的决定确定。“可以自行选择的服务”费用可能增加，但通常不超过最终贷款估算表所列相关费用的 10%。

贷款费用包括发放贷款的费用、申请和承销费、折扣点、自行选择的结算及产权服务，以及机构要求的估价与信用报告服务。其他费用包括房产税、业主保险、首次整月付款前的部分贷款付款，以及必要的洪水保险。

第一页列出贷款金额、利率、本金及利息月供、提前还款罚金及气球付款。月供一部分减少本金、形成净权益，另一部分支付利息。净权益是住房当前市值减去房贷欠款。

第一页的交割现金额包含首付款与交割成本，减去已经支付的订金和补贴。第二页把各项费用分别列出。

第六条　预付款与托管

业主保险通常预付完整第一年；有些税费也需提前支付。托管账户存放每月预收的保险和税款，之后在到期时支付。

贷款机构或服务机构提供预计托管付款要求的报表，也提供年度资金使用分析。机构必须遵循联邦规则，避免账户形成过大的盈余或不足。

第七条　资金流与贷款披露

第三页“交割现金计算”比较最终金额和估算；交易汇总记录购房人、贷款机构及卖方之间的资金流。交割费用只是需要带到交割现场现金的一部分。

第四页列出承接贷款、需求付款、逾期收费、负摊还、部分付款、担保权益与托管账户安排。部分付款可能被暂存，直至凑足完整应付款；具体做法应查阅本人的文件。

第五页列出付款总额、融资费用、融资金额、APR 及 TIP。APR 是以年率表示的总借款成本，通常高于用于计息的利率，因为它还考虑整个期限内的有关贷款费用。

查看借据和担保文件，了解未付款、违约、要求提前清偿和提前付款的规则。再融资取决于将来的财务状况、房价及市场条件，未必能够办理。房屋价值以上的借款，其超出公允市值部分的利息可能不符合联邦税务扣除条件，应询问税务顾问。

签署披露表只是确认收到，不表示因为收取或签署该表便必须接受贷款。

第三部分　住房持有期间事项

1. 付款落后时及时处理

房贷付款落后时，收取你房贷付款的公司会联系你。这家公司是房贷服务机构。它必须告诉你有哪些避免止赎的选项。出现困难时，应与服务机构及住房咨询员联系；HUD 认可的咨询员通常免费或收取较低费用。

应提防承诺降低房贷付款的诈骗。只有房贷服务机构可以评估贷款修改申请。怀疑诈骗时，可以拨打 855-411-2372，或在consumerfinance.gov/complaint提交投诉。

2. 维持持续性支出

房贷付款只是居住支出的一部分。托管账户代存每月的税款及业主保险费；没有托管账户时，需要自行安排这些付款。住房还需要维护和维修，应为此制定预算及储蓄。

3. 确认是否需要洪水保险

美国洪灾平均每年造成超过 450 亿美元损失。可以通过保险保护房屋及室内物品。房产位置决定其被认定为高风险或中低风险，相应保费也不同。FloodSmart.gov提供进一步资料；也可能有私人洪水保险。

即使法规没有要求所有建筑保持洪水保险，贷款机构仍可能为保护抵押物而要求投保。没有保留保险的建筑发生洪水时，由业主承担有关损失。以后洪水风险区改变，也可能需要购买保险。

4. 了解住房净权益额度和再融资

业主有时通过住房净权益信用额度（HELOC）借款，支付装修或其他较大费用。有关资料见consumerfinance.gov/learnmore。

财务咨询员提醒，不宜把 HELOC 当作严重消费问题的快速补救方法，用它清偿信用卡欠款后，可能再次欠债并失去住房。

办理 HELOC 或房贷再融资时，《真实借贷法》规定适用的撤销权：收到机构适当撤销权通知后三日内，可以改变主意、取消贷款。用 HELOC 购房时不适用该撤销权。

考虑再融资时，应计算每月节省额需要多久覆盖再融资费用。原贷款的交割费用可以作为参考，再融资费用可能大致相同。还应查看贷款文件或向服务机构询问是否有提前还款罚金。常见经验规则，是新利率能够在大约两年内节省相当于费用的金额。